

자체감사 처분요구서

제 목 : 인턴 직원 근로계약 관리에 관한 사항

처분요구 : 통보

관련부서 : 경영지원실 인사관리팀

내 용

1. 업무 개요

- 과학기술정책연구원(이하 “연구원”이라 한다.)은 기획재정부 ‘공공기관 청년 일경험 사업운영 가이드라인’을 준수하여 공공기관 청년인턴(체협형)의 근로조건 및 복무관리에 관한 사항을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단 기준

- 「근로기준법」 제17조(근로조건에 명시)에 따라 근로계약을 체결할 때에는 임금, 근로시간, 휴일 및 휴가, 근로조건 등을 명시하여 체결하도록 하고 있고 「근로기준법 시행령」 제8조(명시하여야 할 근로조건)에 취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항을 정하도록 하고 있다.
이에 따라 과학기술정책연구원은 인턴을 채용할 때 「근로기준법」에 정하는 조건을 명시한 표준 채용계약서를 기준으로 근무형태 및 근무부서, 복무에 관한 사항 등을 정하여 근로계약을 체결하고 있다.
- 따라서 연구원은 인턴을 채용할 때 「근로기준법」에 정하는 조건을 명시한 표준 채용계약서를 기준으로 근무형태 및 근무부서, 복무에 관한 사항 등을 정하여 근로계약을 체결하여야 하고, 근로조건에 변경이 생기는 경우 해당 변경사항에 변경된 조건으로 근로계약을 변경하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

- 2021년 7월부터 2022년 6월말까지 인턴직원의 근로계약 및 복무 등을 점검한 결과 근무부서 변경에 따라 근로조건이 변경되었음에도 계약조건을 변경하지 않은 근로계약이 있는 것으로 나타났다. <표-1 참조>

<표-1> 인턴직원 근로계약 대비 실 근무부서 변경 현황

성명	직급	계약기간	계약기준 근무부서	실 근무부서	근무기간	근무부서 변경일
이○○	인턴	2021.10.29.~2021.12.31.	재무회계팀	재무회계팀	2021.10.29.~2021.12.31.	-
		2022.01.01.~2022.09.28.	재무회계팀	재무회계팀	2022.01.01.~2022.07.12.	-
				운영지원팀	2022.07.13.~2022.09.28.	2022.07.13.

4. 관련부서 의견 및 검토결과

- 인사관리팀은 감사결과를 수용하며 관계법령 및 가이드라인을 준수하여 관리를 철저히 하겠다는 답변을 하였다.

5. 조치할 사항

- 경영지원실 인사관리팀장은

「근로기준법」 및 가이드라인을 준수하여 근로계약 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)